

代理销售协议

合同号：GDDA-25017

甲方：广东朝歌智慧互联科技有限公司

乙方：北京亿海立达科技发展有限公司

甲方双方本着平等互利、互相支持、共同发展、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方在盘古 M900 瘦终端产
品相关事宜签订本合同，以资共同遵守。

第一条 代理区域

- 乙方的代理区域为：中航国际金网(北京)科技有限公司客户（以下简称中航金网客户）。
- 代理区域扩大或缩小的条件及方法：双方协商并签订补充协议

第二条 代理产品

- 乙方销售代理甲方的产品为：盘古 M900 瘦终端，增加产品可签订补充协议
- 代理商品种类增减的条件及方法：双方协商并签订补充协议

第三条 代理权限

- 甲方授权乙方为 中航金网客户 指定渠道商，全面负责该渠道的销售和经销商管理，乙方不得以任何方式，直接或间接将产品销售或转移给指定渠道或区域外的任何第三方。
- 甲方全力配合乙方完成中航金网客户的产品的技术对接工作。乙方负责甲方产品在本地的销售落地工作。推动甲方产品在中航金网客户体系内订单下达；
- 对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

第四条 代理期限

- 本合同的代理期限：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
- 乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前一个月向甲方书面提出。甲方同意后，与乙方签订续期合同。
- 甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：（1）较好地履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；（2）已经向甲方支付了到期的全部款项。

第五条 代理价格与销量目标

- 双方约定乙方的代理产品为终端公司集采入库产品和集团集采产品，产品价格为终端公司销售价格或集团集采价格；
- 乙方推动销售甲方产品，双方约定单台服务费结算价格如下：

型号	产品形态	阶梯	代理服务费 (单位: 元/含税)
TE8* (客户型号)	盘古 M900 瘦终端	300 台以下	80 元/台
TE8* (客户型号)	盘古 M900 瘦终端	300 台及以上	100 元/台

- 后续如因市场情况进行产品价格调整，需双方商定后以补充协议方式重新签订。
- 双方约定视销售情况重新商定代理产品价格及激励方案，双方以补充协议方式签定。

第六条 发货与付款

1. 乙方在协助获取客户订单或需求后，甲方根据订单发货并结算后支付乙方服务费，服务费价格按第五条标准执行。
2. 甲方负责将货交到客户指定仓库，乙方负责将产品的推广、结算、同客户协同等事项。甲方提供符合国家行业标准产品，并保证产品质量，若因产品质量问题引起的客户投诉，由甲方负责处理。
3. 付款方式：一次性付款。甲方同客户结算并收到回款后，乙方于次月5号前根据已实现的销售数量向甲方开具6%税率的增值税服务费专用发票，甲方在收到乙方开具的发票之后月结30天给乙方付款。若乙方单次结算金额小于人民币8000元，双方按季度对相应订单参照以上方式进行汇总结算。。
4. 乙方应在每月20日前提供下月需求预测，每季度滚动未来三个月需求预测。
5. 乙方应在每月20日前提供下月需求预测，每季度滚动未来三个月需求预测。

第七条 商情报告

1. 乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身利益为宜。
2. 乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息，每半个月需向甲方寄送工作报告。
3. 甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。

第八条 宣传与广告

1. 乙方做为甲方中航金网客户的代理，有义务配合甲方做好招选型工作，搭建高效分销系统。应收集信息，争取客户，尽力促进产品的销售。
2. 乙方可自行策划并实施针对代理区域市场特点的广告宣传或促销推广活动，但必须获得甲方事先书面同意，并在甲方指导下进行。
3. 甲方应向乙方提供宣传广告所需的产品信息及其他乙方认为宣传所需要的资料。

第九条 监督及售后

1. 甲方按照国家法律规定进行售后服务，因甲方提供的产品质量问题导致与目标客户之间的纠纷由甲方自行解决。产品售后服务：产品保修期36个月，产品在保修期内以换代修。
2. 质保期：设备质保期按照以下先到期时间执行。
 - 1) 设备激活之日起，不超过36个月；
 - 2) 设备签收之日起，不超过42个月；
3. 在本合同有效期内，甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导，并向乙方提供必要的协助。
4. 甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。
5. 乙方在销售完成后，应按甲方要求填写客户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。
6. 乙方有责任配合甲方对甲方制定的代维公司进行配合及监督，需要乙方提供服务的双方另行协商。

第十条 知识产权

1. 甲方许可乙方使用甲方拥有的商标（商号、标志）、专利、著作权、商业秘密等，乙方承诺此权利仅限于销售代理经营的目的。
2. 乙方应经常视察市场，如发现第三方侵犯甲方的工业产权或有助于甲方利益的任何非法行为，乙方应据实向甲方报告。乙方应尽最大努力并按照甲方的指示，帮助甲方使其不受这类行为的侵害。
3. 乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争，乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品，也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。同时，乙方在同类客户群内不应代理或销售与代理产品相同或类似的（不论是新的或旧的）任何产品。
4. 甲方拥有本合同涉及产品的知识产权，除第三方产品外，本合同产品所内含的计算机软件的全部信息，包括但不限于该软件的源代码、已编译程序、接口设计，以及与该软件有关的属于甲方商业秘密的构想和概念等，均属于甲方所有。

第十一条 不可抗力

1. 由于战争、自然灾害等人力不可抗拒原因导致甲乙双方任何一方不能按照本合同规定条款执行，受不可抗力

影响的一方免于承担因此可能产生的违约责任，但免责方应当在不可抗力事件发生后 24 小时内通知对方，并于事件发生后 15 日内提供不可抗力事件详情及协议不能履行或部分不能履行或需延期履行理由的有效证明文件（此文件应由事件发生地的公证部门出具），使对方及时采取措施防止损失的扩大，否则将赔偿对方由于未能采取措施而遭受的损失。

2. 若上述不可抗力事件持续六个月以上，各方应商讨不可抗力事件对本协议的履行所造成的影响，并通过协商决定是否终止本协议，或放弃本协议的某些契约性义务，或延期履行本协议。

第十二条 保密条款

1. 甲乙双方任何一方在未得到对方书面同意前，不得将本合同的内容向第三方透露。
2. 乙方承诺，在未得到甲方书面同意前，不得擅自修改、制作、复制本合同涉及商品的计算机软件，也不得将该软件向任何第三方或公共媒体（包括互连网）提供。
3. 双方所承担的保密责任不因本合同的终止而终止。

第十三条 争议解决

1. 凡有关本合同的一切争议应通过双方友好协商解决；如协商不能解决，合同双方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼解决双方的争议。诉讼费用由败诉方承担。

第十四条 合同的生效

1. 本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖双方公司合同章或公章后生效。
2. 本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。有关本合同的复印件、传真件，在与原件无误的情况下，可作为本合同已签订的证明使用。
3. 如有未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方签章：

甲 方	乙 方
单位名称（章）：广东朝歌智慧互联科技有限公司	单位名称（章）：北京亿海立达科技发展有限公司
地址：广东省东莞市松山湖园区沁园路 23 号	地址：北京市海淀区清河永泰庄西9号楼3层317室
法定代表人：蒋文	法定代表人：齐欢
电话：0769-82883008	电话：88437262
开户银行：招商银行股份有限公司东莞松山湖支行账号：769908412110188	开户银行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行 账号：02002453092010836500529
签订日期：	签订日期：